



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1899-2025/CC1

RESOLUCIÓN FINAL N° 0756-2026/CC1

DENUNCIANTE : RAQUEL GIOVANA RISCO AGUILAR (SEÑORA RISCO)
DENUNCIADO : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.
– CAJA CUSCO¹ (CAJA)
MATERIAS : PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
DEBER DE IDONEIDAD
MEDIDAS CORRECTIVAS
GRADUACIÓN DE LA SANCIÓN
COSTAS Y COSTOS
ACTIVIDAD : SISTEMA FINANCIERO BANCARIO
SANCIONES : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.
– CAJA CUSCO: *UNO CON SESENTA Y SIETE (1,67)*
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CRÉDITO CUSCO S.A.
– CAJA CUSCO: *UNO CON SESENTA Y SIETE (1,67)*
UNIDADES IMPOSITIVAS TRIBUTARIAS (UIT)

Lima, 11 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante escritos del 10 y 18 de julio, y 8 de setiembre de 2025, la señora Raquel Giovana Risco Aguilar (en adelante, la señora Risco) denunció a Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Cusco S.A. (en adelante, la Caja) por presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, Código)², señalando lo siguiente:
 - i) El 23 de mayo de 2025, sufrió el robo de su celular. Al día siguiente, se apersonó a una de las agencias de la Caja para gestionar el desbloqueo de su aplicativo “Wayki”. Al respecto, si bien tenía el aplicativo descargado en el celular objeto del hurto, no había registrado ninguna información sobre sus tarjetas o datos personales.
 - ii) Luego de desbloquear su aplicativo con apoyo del personal de la Caja, tomó conocimiento que, el 23 y 24 de mayo de 2025, se efectuaron las siguientes operaciones no reconocidas:

¹ Con Registro Único Contribuyente N° 20114839176.

² Publicado el 2 de setiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente desde el 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

- 4 transferencias realizadas desde su cuenta CTS G1068*****01902 a su cuenta de ahorros G1068*****42018, pese a que no dio su autorización, no fueron alertadas y escapan de su patrón de consumo:

FECHA	DETALLE	MONTO
23/05/2025	Transferencia	S/ 3 000,00
23/05/2025	Transferencia	S/ 1 000,00
23/05/2025	Transferencia	S/ 200,00
24/05/2025	Transferencia	S/ 5 000,00

- 4 transferencias realizadas desde su cuenta de ahorros G1068*****42018 a cuentas de terceros, pese a que no dio su autorización, no fueron alertadas y escapan de su patrón de consumo:

FECHA	DETALLE	MONTO
23/05/2025	Transferencia	S/ 3 000,00
23/05/2025	Transferencia	S/ 1 000,00
23/05/2025	Transferencia	S/ 200,00
24/05/2025	Transferencia	S/ 5 000,00

2. La señora Risco solicitó, en calidad de medida correctiva que, se ordene a la Caja la devolución del importe de S/ 9 200,00. Cabe resaltar que no solicitó el reembolso de costos y costas del presente procedimiento.
3. Mediante Resolución N° 1 del 12 de setiembre de 2025, la Secretaría Técnica de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Secretaría Técnica) admitió a trámite la denuncia interpuesta por la señora Risco contra la Caja, realizando la imputación de cargos siguiente:

“(…)

PRIMERO:

admitir a trámite la denuncia del 10 de julio de 2025, subsanada con escrito del 18 de julio de 2025 y complementada con escrito del 8 de setiembre de 2025, interpuesta por la señora Raquel Giovana Risco Aguilar contra Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. por lo siguiente:

- (i) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 23 y 24 de mayo de 2025, se realicen 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902 de la denunciante, pese a que no dio su autorización, no fueron alertadas y escapan de su patrón de consumo. El detalle de las operaciones fue el siguiente:*

FECHA	DETALLE	MONTO
23/05/2025	Transferencia	S/ 3 000,00
23/05/2025	Transferencia	S/ 1 000,00
23/05/2025	Transferencia	S/ 200,00
24/05/2025	Transferencia	S/ 5 000,00

- (ii) *Presunta infracción de los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado no habría adoptado las medidas de seguridad pertinentes al permitir que, el 23 y 24 de mayo de 2025, se realicen 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros G1068*****42018 de la denunciante, pese a que no dio su autorización, no fueron alertadas y escapan de su patrón de consumo. El detalle de las operaciones fue el siguiente:*

FECHA	DETALLE	MONTO
23/05/2025	Transferencia	S/ 3 000,00
23/05/2025	Transferencia	S/ 1 000,00
23/05/2025	Transferencia	S/ 200,00
24/05/2025	Transferencia	S/ 5 000,00

- (iii) *Presunta infracción del artículo 1°, numeral 1, literal b) y del artículo 2° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto el proveedor denunciado habría negado injustificadamente brindar información a la denunciante, sobre las operaciones no reconocidas con cargo a su Cuenta CTS N°G1068*****01902 y a su Cuenta de Ahorros N°G1068*****42018, cuando se apersonó el día 24 de mayo de 2025 a su instalación sito en el distrito de Jesús María.
(...)"*

4. El 23 de enero de 2026, el Banco presentó sus descargos, conforme al siguiente detalle:

Sobre las medidas de seguridad al permitir que se realice 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902

- i) La denunciante es la única persona quien pudo haber efectuado las 4 operaciones, mismas que le fueron notificadas correctamente y que, además, fueron realizadas entre las mismas cuentas que tiene en la Caja; por lo que, la señora Risco recibió el dinero que fue debitado; siendo de mala fe su proceder al ostentar la devolución de un monto que la misma se ha transferido.

Sobre las medidas de seguridad al permitir que se realice 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros G1068*****42018

- ii) De acuerdo con el extracto de cuenta de fecha 20 de enero de 2026, en la fecha denunciada no se tenían los montos debitados; por lo que, tal como se ve en el estado de cuenta, no existe registro alguno de las operaciones que no reconoce la denunciante.

Sobre el hecho referido a que la entidad financiera habría negado injustificadamente brindar información a la denunciante sobre las operaciones no reconocidas

- iii) La consumidora no ha presentado medio probatorio alguno que demuestre que efectivamente se le habría negado información, por el contrario, de lo que señala, habría conocido el detalle de las operaciones no reconocidas, a través de la información recibida.



5. El 16 de febrero de 2026, la Secretaría Técnica emitió el Informe Final de Instrucción N° 0257-2026/CC1-ST, a través del cual recomendó lo siguiente:
- (i) Sancionar a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. – Caja Cusco con una multa de uno con sesenta y siete (1,67) Unidades Impositivas Tributarias, por la infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditado la validez de 4 operaciones no reconocidas por los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902 de la señora Raquel Giovana Risco Aguilar.
 - (ii) Sancionar a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. – Caja Cusco con una multa de uno con sesenta y siete (1,67) Unidades Impositivas Tributarias, por la infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditado la validez de 4 operaciones no reconocidas por los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, con cargo a cuenta de ahorros G1068*****42018 de la señora Raquel Giovana Risco Aguilar.
 - (iii) Declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Raquel Giovana Risco Aguilar por presunta infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no quedó acreditado que la Caja haya negado injustificadamente brindar información a la denunciante, sobre las operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902 y la cuenta de ahorros G1068*****42018, el día 24 de mayo de 2025.
6. El 23 de febrero de 2026, la señora Risco presentó escrito mediante el cual manifestó su disconformidad con los descargos del Banco.
7. Por Resolución N° 5 del 24 de febrero de 2026, se puso en conocimiento de las partes el Informe Final de Instrucción N° 0257-2026/CC1-ST, emitido por la Secretaría Técnica, otorgándoles un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de sus observaciones.
8. Pese a que las partes fueron debidamente notificadas con el Informe Final de Instrucción N° 0257-2026/CC1-ST, a la fecha, no presentaron descargos.
9. En consecuencia, corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 (en adelante, Comisión) analizar los documentos obrantes en el expediente y emitir la decisión final en el presente procedimiento administrativo.

ANÁLISIS

Sobre el deber de idoneidad

10. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe³.
11. Por su parte, el artículo 19° del Código establece que los proveedores son responsables por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado⁴. En aplicación de esta norma, los proveedores tienen el deber de entregar los productos y prestar los servicios al consumidor en las condiciones ofertadas o previsibles, atendiendo a la naturaleza de estos, la regulación que sobre el particular se haya establecido y, en general, a la información brindada por el proveedor o puesta a disposición.
12. En el marco de la relación comercial existente entre los consumidores y las entidades del sistema financiero, se exige a estas la implementación de mecanismos de seguridad destinados a proteger las transacciones que realizan sus clientes, evitando el uso indebido o fraudulento de las tarjetas de crédito o débito.
13. En ese sentido, el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado el 30 de octubre de 2013 mediante Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas)⁵ establece las medidas de seguridad generales que deberán adoptar las

³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.
(...)

⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁵ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

Artículo 14°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de débito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal

entidades bancarias, a fin de cargar, en las cuentas de las tarjetas de crédito o débito de los tarjetahabientes, el importe de los bienes y servicios que adquieran utilizándolas, de acuerdo con las órdenes de pago que autoricen, o por autorizaciones realizadas a través de medios electrónicos, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito (clave secreta, clave dinámica, CVV, etc.).

14. Posteriormente, el 19 de febrero de 2021, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (en adelante, SBS) publicó el Reglamento de Ciberseguridad, cuyas disposiciones legales establecían procesos y requisitos de autenticación reforzada que las empresas del sistema financiero debían implementar, a fin de controlar el acceso a los servicios brindados a sus usuarios a través de canales digitales⁶, así como para la realización de aquellas acciones que pudieran originar operaciones fraudulentas y otro abuso del servicio en perjuicio del cliente.
15. Asimismo, con la finalidad de una mejor implementación de las medidas de autenticación reforzada, el 28 de junio de 2024, la SBS publicó la Resolución SBS N° 02286-2024, a través de la cual modificó el Reglamento de Tarjetas y estableció que las empresas del sistema financiero debían adoptar como mínimo, entre otros, el proceso de autenticación previsto en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
16. A través del citado dispositivo legal, el ente regulador señaló que la modificación efectuada al Reglamento de Tarjetas, respecto de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad, contaba con un plazo de adecuación que iba, para supuestos específicos, hasta el 1 de julio de 2025.
17. Así pues, en el caso particular, considerando que las operaciones cuestionadas se realizaron con tarjeta de crédito no presente; de acuerdo con la Resolución SBS N° 02286-2024, el plazo de adecuación para la aplicación de dicho supuesto era hasta el 1 de julio de 2025.
18. En este punto, consideramos oportuno precisar que, el Tribunal Constitucional ha señalado que para que una norma jurídica se encuentre vigente, sólo es necesario que haya sido producida siguiendo los procedimientos mínimos y necesarios previstos en el

efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de débito.

⁶ **RESOLUCIÓN SBS N° 504-2021, REGLAMENTO PARA LA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA CIBERSEGURIDAD, publicada el 19 de febrero de 2021.**

Artículo 17. Implementación de los procesos autenticación

17.1 La empresa debe implementar procesos de autenticación, conforme a la definición establecida en este Reglamento, para controlar el acceso a los servicios que provea a sus usuarios por canales digitales, previo a lo cual debe evaluar formalmente y tomar medidas sobre:

- a) El o los factores de autenticación que serán requeridos.
 - b) Estándares criptográficos vigentes, basados en software o en hardware, y sus prestaciones de confidencialidad o integridad esperadas.
 - c) Plazos y condiciones en las que será obligatorio requerir al usuario volver a autenticarse, lo que incluye y no se limita a casos por periodo de inactividad o sesiones de uso prolongado de sistemas.
 - d) Línea base de controles de seguridad de la información requerida para prevenir las amenazas a que esté expuesto el proceso de autenticación, lo que incluye, y no se restringe, al número límite de intentos fallidos de autenticación, la prevención de ataques de interceptación y manipulación de mensajes.
 - e) Lineamientos para la retención de registros de auditoría para la detección de amenazas conocidas y eventos de seguridad de la información.
- (...)

ordenamiento jurídico, y que haya sido aprobada por el órgano competente⁷; y, será eficaz cuando esta haya sido publicada cumpliendo el mandato de la Constitución⁸.

19. En esa línea de pensamiento, debemos tener en cuenta también que, una disposición jurídica puede ser modificada o derogada por otras que empiezan a regir una vez promulgadas y publicadas, por lo que la aplicación de la norma jurídica en el tiempo podrá ser retroactiva⁹, inmediata¹⁰ o ultraactiva¹¹.
20. Finalmente, es importante señalar que, aun cuando la regla general respecto de la vigencia de las normas sea que estas resultan aplicables desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, lo cierto es que se puede disponer, por ejemplo, un plazo de adecuación, lo cual permitirá un periodo de transición entre la promulgación y la plena aplicación de la norma, como ha ocurrido en el presente caso.
21. En ese sentido, si bien la Resolución SBS N° 2286-2024 entró en vigor el 29 de junio de 2024, lo cierto es que esta contemplaba plazos de adecuación para que las entidades del sistema financiero pudieran implementar las medidas para la autenticación del usuario conforme las modificaciones establecidas en la referida resolución, las cuales consisten en las medidas contempladas en el Reglamento de Ciberseguridad.
22. Siendo ello así, la plena aplicación de la Resolución SBS N° 2286-2024 dependerá del cumplimiento de dichos plazos, los cuales son: (i) a partir del 31 de diciembre de 2024 para modificaciones que no se encuentren vinculadas a ciberseguridad; y, (ii) a partir del 1 de julio de 2025, para supuestos específicos que se encuentren vinculados a ello.
23. Por consiguiente, atendiendo a la fecha de realización de las operaciones cuestionadas, el supuesto específico materia de evaluación y en la medida que no resulta aplicable el Reglamento de Ciberseguridad, al encontrarse vigente el plazo de adecuación dispuesto por la Resolución SBS N° 2286-2024, la Autoridad Administrativa analizará la adopción de medidas de seguridad conforme a las disposiciones generales del Reglamento de Tarjetas.

⁷ Sentencia del Tribunal Constitucional emitida el 10 de diciembre del 2003 en el expediente 0014-2003-AI/TC sobre acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Alberto Borea Odría y más de cinco mil ciudadanos contra el denominado "Documento promulgado el 29 de diciembre de 1993 con el título de Constitución Política del Perú de 1993" (sic).

⁸ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, promulgada el 29 de diciembre de 1993**

Supremacía de la Constitución

Artículo 51.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado.

⁹ La aplicación retroactiva es aquella que se hace para regir hechos, situaciones o relaciones que tuvieron lugar antes del momento en que entra en vigencia, es decir, antes de su aplicación inmediata. Al respecto, ver RUBIO CORREA, Marcial (2008). *El Título Preliminar del Código Civil* p. 51. Lima: PUCP.

¹⁰ La aplicación inmediata es la aplicación natural de la norma, ya regla, ya principio, durante el tiempo que estuvo vigente. Todo hecho, situación o relación jurídica que se produce bajo su vigencia, será el ámbito de aplicación inmediata de la norma vigente. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho* p. 254. Lima: PUCP.

¹¹ La aplicación ultraactiva supone que la norma se aplica a todo hecho, situación o relación jurídica producida con posterioridad a su vigencia. Imaginemos que una norma fue derogada pero se sigue aplicando. Al respecto, ver ARCE ORTIZ, Elmer Guillermo (2019). *Teoría del Derecho* p. 254. Lima: PUCP.

a) **Sobre las medidas de seguridad adoptadas para la realización de 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902**

Aplicación al caso concreto

24. Al respecto, consideramos oportuno precisar que las operaciones cuestionadas consisten en transferencias realizadas a través del aplicativo Wayki app. En ese sentido, si bien los importes fueron debitados desde una cuenta CTS, debe advertirse que para la ejecución de dichas transferencias se requirió necesariamente el ingreso de la información asociada a la tarjeta de débito vinculada a la cuenta. En consecuencia, atendiendo a que la validación y autorización de la operación dependieron del ingreso de los datos de esta última, se concluye que el producto financiero involucrado en las operaciones es la tarjeta de débito.

a.1) De la validez de las operaciones no reconocidas

25. Como se ha señalado, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad de la Caja de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas, siendo importante destacar que la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas¹².

26. Dicha modificación, al no encontrarse directamente relacionada con las disposiciones de ciberseguridad, entró en vigor el 1 de enero de 2025, conforme se desprende del artículo séptimo de la Resolución SBS N° 2286-2024.

27. En consecuencia, se advierte que el mencionado artículo resulta aplicable al presente caso, toda vez que las operaciones materia de evaluación se efectuaron el 23 y 24 de mayo de 2025, fechas en la que la norma se encontraba vigente.

28. Ahora bien, del contenido del citado artículo 14° se desprende que todo cargo efectuado en una tarjeta de débito debe estar debidamente justificado y respaldado, sobre la base del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, las disposiciones contractuales pactadas entre las partes y la autorización expresa del usuario.

29. Por ende, la validez de un cargo realizado en el producto financiero del tarjetahabiente exige la concurrencia de dichos requisitos, de modo que corresponde a la Caja acreditar —conforme al contrato suscrito— que los parámetros de autorización de la operación cuestionada resultaron válidos y se ajustaron a la normativa vigente.

30. Ahora bien, a fin de determinar la responsabilidad de la Caja en el presente caso, se deberá verificar si las transacciones no reconocidas realizadas a través de la plataforma virtual (Wayki app) cumplieron con los parámetros de seguridad implementados por el proveedor. Cabe precisar que, el proveedor indicó que las operaciones se realizaron con el uso de la clave digital de 6 dígitos que el cliente genera previamente.

¹² RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014

Artículo 14°. - Cargos asociados a tarjetas de débito

Las empresas cargarán en la cuenta de depósitos del usuario el importe de los bienes, servicios y obligaciones que este adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito

— *Enrolamiento*

31. Al respecto, la señora Risco reconoció que tenía descargado el aplicativo de la Caja “Wayki app” en el celular objeto de robo; no obstante, precisó que no ingresó ninguna información relacionada con los datos de la tarjeta de débito vinculada, ni su documento de identidad u otros datos personales, de lo que se desprende que no habría efectuado el enrolamiento de su tarjeta vinculada a la cuenta CTS materia de denuncia.
32. Por su parte, de la revisión del escrito de descargos presentado por la Caja, se adjuntaron dos cuadros, de cuya revisión, se verifica que el 4 de julio de 2022, la denunciante habría ingresado la clave digital de 6 dígitos el 4 de julio de 2022 a las 10:15 horas y activado el token digital el 28 de noviembre de 2024 a las 10:46 horas en una agencia física de la Caja
33. No obstante, se advierte que los cuadros presentados no constituyen medios probatorios idóneos para acreditar el enrolamiento de la tarjeta al canal digital y la afiliación al sistema token digital. Ello toda vez que, estos no han sido extraídos directamente de los sistemas de la Caja, así como tampoco se encuentran suscritos por el personal de la entidad; por lo que, no es posible generar convicción sobre su contenido.
34. Por tanto, esta Comisión advierte que la Caja no cumplió con acreditar el enrolamiento a la “Wayki App” de la tarjeta de débito vinculada a la cuenta CTS G1068*****01902, de titularidad de la denunciante.

— *Del ingreso a la Wayki App*

35. De otro lado, en cuanto al ingreso al canal por el cual se efectuaron las 4 operaciones materia de análisis, debe entenderse que este constituiría un elemento imprescindible para que se efectúen dichas operaciones, siendo que el proceso de validación de esta comienza desde el ingreso al canal por el cual se efectuó.
36. Con relación a ello, en sus descargos la Caja presentó un cuadro en el cual detalla los códigos ID, fecha y hora, número de tarjeta y una descripción por cada operación que señala “inicio de sesión con ingreso de la clave de 6 dígitos”.
37. No obstante, los cuadros presentados no resultan ser pruebas idóneas para acreditar el ingreso al canal digital, toda vez que, estos no han sido extraídos directamente de los sistemas de la Caja, así como tampoco se encuentran suscritos por el personal de la entidad; por lo que, no es posible generar convicción sobre su contenido.
38. Por tanto, esta Comisión advierte que la Caja no cumplió con acreditar el correcto ingreso a la “Wayki app” de la tarjeta de débito vinculada a la cuenta CTS G1068*****01902, de titularidad de la denunciante.

— *De la autorización de las operaciones por el usuario en concordancia con la legislación sectorial vigente*

39. Sobre el particular, la Caja señaló que para concretar las operaciones en la Wayki App, la denunciante ingresó a la opción “transferencias a otros bancos”, colocó la cuenta CCI



y confirmó las operaciones con un *Token Digital*, para lo cual adjuntó un cuadro que detalla número de identificador, fecha, tipo de operación, moneda, cuenta de origen, cuenta de destino y montos. Asimismo, presentó un cuadro que detalla la fecha de creación, fecha de actualización, estado y los primeros dígitos del token que habría sido generado para cada operación

40. No obstante, los cuadros presentados no resultan ser pruebas idóneas para acreditar que la señora Risco brindó su autorización ante la realización de las 4 operaciones no reconocidas, toda vez que, estos no han sido extraídos directamente de los sistemas de la Caja, así como tampoco se encuentran suscritos por el personal de la entidad; por lo que, no es posible generar convicción sobre su contenido.
41. Cabe precisar que, si bien el Banco alegó que la autorización de las 4 operaciones cuestionadas se realizó con el ingreso de la clave digital de 6 dígitos, en la medida que correspondía a transferencias entre cuentas propias; lo cierto es que, al no haberse demostrado que las 4 operaciones con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902 contaron con la debida autorización de la denunciante, correspondía que la Caja acredite, la afiliación y el ingreso del token digital.
42. En ese sentido, no ha quedado acreditado la correcta autorización de las 4 operaciones, del 23 y 24 de mayo de 2025, por los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902 de la denunciante.

— *Sobre el contrato suscrito*

43. Al respecto, mediante Resolución N° 1 del 12 de setiembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban a la denunciante con la contratación de la cuenta CTS G1068*****01902, a la fecha.
44. En atención a ello, la Caja adjuntó una captura de pantalla de la solicitud de transferencia CTS suscrita por la denunciante, e informó que a la fecha no existe renovación de esta; sin embargo, de dicho medio probatorio no es posible verificar las condiciones de la contratación del producto financiero suscrito.
45. En ese sentido, no quedó acreditado el cumplimiento concurrente de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas (conformidad con la legislación vigente, sujeción al contrato suscrito entre las partes, y autorización del usuario).
46. En ese sentido, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.
47. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto la señora Risco denunció que las operaciones no reconocidas no correspondían a su comportamiento habitual de consumo, se procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

a.2) Del comportamiento habitual de la denunciante

48. Las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
49. Sobre el sistema de monitoreo, cabe señalar que, conforme al análisis que se ha realizado sobre el funcionamiento de este, para que una alerta pueda generarse deben concurrir circunstancias suficientes para inferir que una operación no está siendo realizada por el titular de la cuenta de ahorros y/o tarjeta de crédito.
50. Es decir, deben concurrir varios elementos que puedan calificarse como inusuales y, en consecuencia, generar la alerta en el sistema de la entidad financiera.
51. Asimismo, es importante añadir que para que el sistema de monitoreo pueda activar una alerta, primero deben haberse realizado operaciones que permitan a este presumir que no están siendo realizadas por el titular de la tarjeta, pues no es posible que el sistema se active antes de la realización de las operaciones que contienen características de patrón de fraude o sean distintas al comportamiento habitual del consumidor.
52. Dicho esto, debe tenerse en cuenta que el bloqueo preventivo se realiza con posterioridad a la autorización de la operación que genera la alerta, pues para que el sistema de monitoreo se active, primero debe advertir como mínimo una operación inusual, lo que corresponde verificar en el presente caso.
53. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que las entidades financieras están en la capacidad de adaptar sus sistemas para la detección de operaciones que no corresponden al comportamiento habitual del consumidor, así como las que corresponden a patrones de fraude.
54. Al respecto, es importante precisar que mediante Oficio N° 055-2019/CC1-INDECOPI del 4 de octubre de 2019, la Comisión solicitó a la SBS una opinión respecto al alcance de la definición de comportamiento habitual de consumo, establecida en el artículo 2 del Reglamento, así como de su forma de análisis.
55. En ese sentido, mediante Oficio N° 4446-2020-SBS del 3 de febrero de 2020, la SBS señaló que el análisis del comportamiento habitual de consumo se deberá realizar en función del sistema de monitoreo que haya implementado cada una de las entidades del sistema financiero, teniendo en cuenta la información histórica de las operaciones de registren sus usuarios.
56. En línea de lo desarrollado en los párrafos precedentes, así como de lo señalado en el Oficio N° 4446-2020-SBS, correspondería que esta Comisión analice el comportamiento habitual de consumo de la señora Risco respecto de la información histórica de las operaciones realizadas con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902 y la cuenta de ahorros G1068*****42018 contratadas con la Caja, que obra en el expediente.



57. No obstante, la Caja no remitió los medios probatorios correspondientes (estados de cuenta, reporte de movimientos correspondientes al mes de mayo de 2025, así como a los 6 meses previos), que le fueron requeridos a través de la Resolución N° 1 del 12 de setiembre de 2025, a fin de evaluar el patrón de consumo de la denunciante.
58. En ese sentido, en la medida que la entidad bancaria era la parte con mejor capacidad de brindar dicha documentación, esta Comisión considera que esta no ha cumplido con demostrar el carácter usual de las operaciones no reconocidas al no haber atendido el requerimiento previamente indicado.
59. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0257-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Risco contra la Caja, por infracción a los artículos 18° y 19° del Código.
- b) **Sobre las medidas de seguridad adoptadas para la realización de las 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros G1068*****42018 de la denunciante**

Aplicación al caso concreto

60. Sobre el particular, consideramos oportuno precisar que las operaciones cuestionadas consisten en transferencias realizadas a través del aplicativo Wayki app. En ese sentido, si bien los importes fueron debitados desde una cuenta de ahorros, debe advertirse que para la ejecución de dichas transferencias se requirió necesariamente el ingreso de la información asociada a la tarjeta de débito vinculada a la cuenta. En consecuencia, atendiendo a que la validación y autorización de las operaciones dependieron del ingreso de los datos de esta última, se concluye que el producto financiero involucrado en las operaciones es la tarjeta de débito.
- a.1) **De la validez de las operaciones no reconocidas**
61. Como se ha señalado previamente, en el presente caso, corresponde determinar la responsabilidad de la Caja de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas. Al respecto, es importante destacar que la Resolución SBS N° 2286-2024 modificó el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas¹³.
62. Dicha modificación, al no encontrarse directamente relacionada con las disposiciones de ciberseguridad, entró en vigor el 1 de enero de 2025, conforme se desprende del artículo séptimo de la Resolución SBS N° 2286-2024.

¹³ **RESOLUCIÓN SBS N° 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO, publicada el 2 de noviembre de 2013 y vigente desde el 1 de abril de 2014**

Artículo 14°. - Cargos asociados a tarjetas de débito

Las empresas cargarán en la cuenta de depósitos del usuario el importe de los bienes, servicios y obligaciones que este adquiera o pague, así como de los servicios descritos en el artículo 13° del Reglamento, conforme a la legislación vigente sobre la materia, al contrato suscrito entre las partes y a la autorización del usuario de la tarjeta de débito

63. En consecuencia, se advierte que el mencionado artículo resulta aplicable al presente caso, toda vez que las operaciones materia de evaluación se efectuaron el 23 y 24 de mayo de 2025, fechas en la que la norma se encontraba vigente.
64. Ahora bien, del contenido del citado artículo 14° se desprende que todo cargo efectuado en una tarjeta de débito debe estar debidamente justificado y respaldado, sobre la base del cumplimiento de la normativa sectorial aplicable, las disposiciones contractuales pactadas entre las partes y la autorización expresa del usuario.
65. Por ende, la validez de un cargo realizado en el producto financiero del tarjetahabiente exige la concurrencia de dichos requisitos, de modo que corresponde a la Caja acreditar —conforme al contrato suscrito— que los parámetros de autorización de las operaciones cuestionadas resultaron válidos y se ajustaron a la normativa vigente.
66. Ahora bien, a fin de determinar la responsabilidad de la Caja en el presente caso, se deberá verificar si las transacciones no reconocidas realizadas a través de la plataforma virtual (Wayki app) cumplieron con los parámetros de seguridad implementados por el proveedor. Cabe precisar que, el proveedor indicó que las operaciones se realizaron con el uso de la clave digital de 6 dígitos que el cliente genera previamente.

— *Enrolamiento*

67. Al respecto, la señora Risco reconoció que tenía descargado el aplicativo de la Caja “Wayki app” en el celular objeto de robo; no obstante, precisó que no ingresó ninguna información relacionada con los datos de la tarjeta de débito vinculada, ni su documento de identidad u otros datos personales, de lo que se desprende que no habría efectuado el enrolamiento de su tarjeta vinculada a la cuenta de ahorros materia de denuncia.
68. Por su parte, de la revisión del escrito de descargos presentado por la Caja, se adjuntaron dos cuadros, de cuya revisión, se verifica que la denunciante habría ingresado la clave digital de 6 dígitos el 4 de julio de 2022 a las 10:15 horas y activado el token digital el 28 de noviembre de 2024 a las 10:46 horas en una agencia física de la Caja.
69. No obstante, se advierte que los cuadros presentados no constituyen medios probatorios idóneos para acreditar el enrolamiento de la tarjeta al canal digital y la afiliación al sistema token digital. Ello se debe a que dicho documento no cuenta con un nombre, encabezado o referencia que permita identificar el sistema del cual habría sido extraído. En ese sentido, la información carece de trazabilidad verificable y no permite tener certeza de que los datos provengan efectivamente de los sistemas internos del Banco.
70. Asimismo, al no encontrarse suscrito por los representantes correspondientes, el documento no genera convicción sobre la autenticidad de su contenido
71. Por tanto, esta Comisión advierte que la Caja no cumplió con acreditar el enrolamiento a la “Wayki App” de la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de ahorros G1068*****42018, de titularidad de la denunciante.

— *Del ingreso a la Wayki App*

72. De otro lado, en cuanto al ingreso al canal por el cual se efectuó la contratación materia de análisis, debe entenderse que este constituiría un elemento imprescindible para que se efectúe la referida contratación, siendo que el proceso de validación de esta comienza desde el ingreso al canal por el cual se efectuó.
73. Con relación a ello, en sus descargos la Caja presentó un cuadro en el cual detalla los códigos ID, fecha y hora, número de tarjeta y una descripción por cada operación que señala *“inicio de sesión con ingreso de la clave de 6 dígitos”*.
74. No obstante, se considera que el cuadro presentado no es una prueba idónea para acreditar el ingreso al canal digital. Adicionalmente, se advierte que el medio probatorio presentado por la Caja no se encuentra suscrito por el personal de la entidad; por lo que, no es posible verificar que haya sido extraído del sistema de la entidad bancaria
75. Por tanto, esta Comisión advierte que la Caja no cumplió con acreditar el correcto ingreso a la “Wayki app” de la tarjeta de débito vinculada a la cuenta de ahorros G1068*****42018, de titularidad de la denunciante.

— *De la autorización de las operaciones por el usuario en concordancia con la legislación sectorial vigente*

76. Sobre el particular, la Caja señaló que para concretar las operaciones en la Wayki App, la denunciante ingresó a la opción “transferencias a otros bancos”, colocó la cuenta CCI y confirmó cada operación con un *Token Digital*, para lo cual adjuntó un cuadro que detalla número de identificador, fecha, tipo de operación, moneda, cuenta de origen, cuenta de destino y montos.
77. No obstante, se advierte que el cuadro presentado no constituye un medio probatorio idóneo para demostrar que la señora Risco autorizó las cuatro operaciones cuestionadas. Ello se debe a que dicho documento no cuenta con un nombre, encabezado o referencia que permita identificar el sistema del cual habría sido extraído. En ese sentido, la información carece de trazabilidad verificable y no permite tener certeza de que los datos provengan efectivamente de los sistemas internos del Banco. Asimismo, al no encontrarse suscrito por los representantes correspondientes, el documento no genera convicción sobre la autenticidad de su contenido.
78. Asimismo, la Caja adjuntó un cuadro en el que detalla la fecha de creación, fecha de actualización, estado y los primeros dígitos del token que habría sido generado para cada operación.
79. Cabe precisar que, si bien el Banco alegó que la autorización de las 4 operaciones cuestionadas se realizó con el ingreso de la clave digital de 6 dígitos, en la medida que correspondía a transferencias entre cuentas propias; lo cierto es que, no se ha demostrado que las 4 operaciones con cargo a la cuenta de ahorros G1068*****42018 contaron con la debida autorización de la denunciante. Por tanto, correspondía que la Caja acredite, además, el ingreso del token digital.



80. En ese sentido, no ha quedado acreditado la correcta autorización de las 4 operaciones, del 23 y 24 de mayo de 2025, por los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, con cargo a la cuenta de ahorros G1068*****42018 de la denunciante.

— *Sobre el contrato suscrito*

81. Al respecto, mediante Resolución N° 1 del 12 de setiembre de 2025, se hizo un requerimiento de información expreso a la entidad bancaria para la presentación del contrato del producto financiero y/o los documentos que vinculaban a la denunciante con la contratación de la cuenta de ahorros G1068*****42018; sin embargo, la Caja no ha cumplido con remitir dicha información.
82. En ese sentido, no quedó acreditado el cumplimiento concurrente de los tres presupuestos exigidos por el artículo 14° del Reglamento de Tarjetas (conformidad con la legislación vigente, sujeción al contrato suscrito entre las partes, y autorización del usuario).
83. En ese sentido, corresponde atribuir responsabilidad al proveedor por el presente extremo de la denuncia.
84. Sin perjuicio de todo lo anteriormente desarrollado, en tanto la señora Risco denunció que las operaciones no reconocidas no correspondían a su comportamiento habitual de consumo, se procederá a efectuar el análisis correspondiente a fin de determinar ello.

a.2) Del comportamiento habitual de la denunciante

85. Como bien se ha señalado, las entidades del sistema financiero se encuentran obligadas por la norma a contar con sistemas de monitoreo que les permitan detectar operaciones que no correspondan al comportamiento habitual de cada consumidor o que obedezcan a patrones de fraude. El funcionamiento del sistema de monitoreo es definido por las reglas que cada entidad financiera establezca conforme al análisis del tipo de consumos que se realicen con las tarjetas de crédito y débito que administran.
86. Sobre el sistema de monitoreo, nos remitimos a lo desarrollado en los numerales del 55 al 58 de manera precedente en el presente informe.
87. Así, correspondería que este Colegiado analice el comportamiento habitual de consumo de la señora Risco respecto de la información histórica de las operaciones realizadas con cargo a la cuenta de ahorros G1068*****42018 contratada con la Caja, que obra en el expediente.
88. No obstante, la Caja no remitió los medios probatorios correspondientes (estados de cuenta, reporte de movimientos correspondientes al mes de mayo de 2025, así como a los 6 meses previos), que le fueron requeridos a través de la Resolución N° 1 del 12 de setiembre de 2025, a fin de evaluar el patrón de consumo de la denunciante.
89. En ese sentido, en la medida que la entidad bancaria era la parte con mejor capacidad de brindar dicha documentación, esta Comisión considera que esta no ha cumplido con demostrar el carácter usual de las operaciones no reconocidas al no haber atendido el requerimiento previamente indicado.

90. En consecuencia, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0257-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Risco contra la Caja, por infracción a los artículos 18° y 19° del Código.
- c) **Sobre el hecho referido a que la Caja habría negado injustificadamente brindar información a la denunciante, sobre las operaciones no reconocidas con cargo a su cuenta CTS G1068*****01902 y la cuenta de ahorros G1068*****42018, el día 24 de mayo de 2025**
91. Sobre el particular, es importante mencionar que las leyes que regulan la actividad probatoria en los procedimientos administrativos, en particular aquellos tramitados ante los órganos funcionales del Indecopi, permiten la actuación de todos los medios probatorios necesarios que tengan pertinencia con la cuestión que se discute.
92. Asimismo, se debe precisar que el numeral 2 del artículo 173° del TUO de la LPAG establece que corresponde a los administrados aportar las pruebas que consideren pertinentes a efectos de sustentar sus alegaciones; por lo que, la actuación de los partes debe ceñirse a la norma que regula la carga de la prueba, donde se distinguen dos etapas de análisis al momento de verificar la ocurrencia de una infracción al Código:
- **Primera etapa:**
Acreditación del defecto. - El consumidor debe acreditar la existencia del defecto en el bien o servicio materia de la relación de consumo entablada; y,
 - **Segunda etapa:**
Atribución del defecto. - Una vez acreditado el defecto, se invierte la carga de la prueba y corresponde al proveedor demostrar que el mismo no le es imputable.
93. Por su parte, el artículo 196° del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria a los procedimientos administrativos, establece que la carga de probar corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice.
94. De modo tal que a nivel normativo existe una clara disposición referida a que los administrados deben acreditar los defectos alegados en su denuncia, a fin de obtener un pronunciamiento favorable de parte de la autoridad.
95. Al respecto, es importante señalar que, de los medios probatorios que obran en el expediente no se verifica alguno que permita acreditar, por lo menos, de manera indiciaria, que la señora Risco se haya apersonado a la agencia de la Caja ubicada en el distrito de Jesús María, el 24 de mayo de 2025, y que, en dicha fecha, la Caja se haya negado injustificadamente a brindarle la información requerida sobre su cuenta CTS G1068*****01902 y cuenta de ahorros G1068*****42018.
96. En ese sentido, en la medida que el denunciante no presentó ningún medio probatorio que acredite el defecto denunciado, no se advierte que el Banco haya infringido el deber de idoneidad.

97. Por lo tanto, de acuerdo con los fundamentos expuestos y acogiendo la recomendación efectuada por la Secretaría Técnica a través del Informe Final de Instrucción N° 0257-2026/CC1-ST, esta Comisión considera que corresponde declarar infundado el presente extremo de la denuncia interpuesta por la señora Risco por presunta infracción al artículo 1°, numeral 1, literal b) y al artículo 2° del Código.

Sobre las medidas correctivas

98. El artículo 114° del Código establece que, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción a las normas del Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias¹⁴.
99. Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior¹⁵. Las medidas correctivas complementarias tienen

¹⁴ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 114°.- Medidas correctivas

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento. Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.

¹⁵ **LEY N° 29571.- CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 115°.- Medidas correctivas reparadoras

115.1 Las medidas correctivas reparadoras tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior. En caso el órgano resolutorio dicte una o varias medidas correctivas, debe considerar lo acordado por las partes durante la relación de consumo. Las medidas correctivas reparadoras pueden consistir en ordenar al proveedor infractor lo siguiente:

- a. Reparar productos.
 - b. Cambiar productos por otros de idénticas o similares características, cuando la reparación no sea posible o no resulte razonable según las circunstancias.
 - c. Entregar un producto de idénticas características o, cuando esto no resulte posible, de similares características, en los supuestos de pérdida o deterioro atribuible al proveedor y siempre que exista interés del consumidor.
 - b. Cumplir con ejecutar la prestación u obligación asumida; y si esto no resulte posible o no sea razonable, otra de efectos equivalentes, incluyendo prestaciones dinerarias.
 - c. Cumplir con ejecutar otras prestaciones u obligaciones legales o convencionales a su cargo.
 - d. Devolver la contraprestación pagada por el consumidor, más los intereses legales correspondientes, cuando la reparación, reposición, o cumplimiento de la prestación u obligación, según sea el caso, no resulte posible o no sea razonable según las circunstancias.
 - e. En los supuestos de pagos indebidos o en exceso, devolver estos montos, más los intereses correspondientes.
 - f. Pagar los gastos incurridos por el consumidor para mitigar las consecuencias de la infracción administrativa.
 - g. Otras medidas reparadoras análogas de efectos equivalentes a las anteriores.
- 115.2 Las medidas correctivas reparadoras no pueden ser solicitadas de manera acumulativa conjunta, pudiendo plantearse de manera alternativa o subsidiaria, con excepción de la medida correctiva señalada en el literal h) que puede solicitarse conjuntamente con otra medida correctiva. Cuando los órganos competentes del Indecopi se pronuncian respecto de una medida correctiva reparadora, aplican el principio de congruencia procesal.
- 115.3 Las medidas correctivas reparadoras pueden solicitarse en cualquier momento hasta antes de la notificación de cargo al proveedor, sin perjuicio de la facultad de secretaría técnica de la comisión de requerir al consumidor que precise la medida correctiva materia de solicitud. El consumidor puede variar su solicitud de medida correctiva hasta antes de la decisión de primera instancia, en cuyo caso se confiere traslado al proveedor para que formule su descargo.
- 115.4 Corresponde al consumidor que solicita el dictado de la medida correctiva reparadora probar las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas causadas por la comisión de la infracción administrativa.

el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que se produzca nuevamente en el futuro¹⁶.

100. En el presente caso, han quedado acreditada las siguientes infracciones cometidas por el Banco:

- No acreditó la validez de cuatro operaciones no reconocidas por los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902 de la señora Risco.
- No acreditó la validez de cuatro operaciones no reconocidas por los importes de 4 operaciones no reconocidas por los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, con cargo a cuenta de ahorros G1068*****42018 de la señora Risco.

101. Por tanto, este Colegiado considera que corresponde ordenar al Banco, en calidad de medida correctiva que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con:

- i) Devolver a la cuenta CTS G1068*****01902 de la denunciante, los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, más los intereses que se hayan generado según la tasa de rendimiento de la referida cuenta, calculados desde la

115.5 Los bienes o montos objeto de medidas correctivas reparadoras son entregados por el proveedor directamente al consumidor que los reclama, salvo mandato distinto contenido en la resolución. Aquellos bienes o montos materia de una medida correctiva reparadora, que por algún motivo se encuentran en posesión del Indecopi y deban ser entregados a los consumidores beneficiados, son puestos a disposición de estos.

115.6 El extremo de la resolución final que ordena el cumplimiento de una medida correctiva reparadora a favor del consumidor constituye título ejecutivo conforme con lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil, una vez que quedan consentidas o causan estado en la vía administrativa. La legitimidad para obrar en los procesos civiles de ejecución corresponde a los consumidores beneficiados con la medida correctiva reparadora.

115.7 Las medidas correctivas reparadoras como mandatos dirigidos a resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas originadas por la infracción buscan corregir la conducta infractora y no tienen naturaleza indemnizatoria; son dictadas sin perjuicio de la indemnización por los daños y perjuicios que el consumidor puede solicitar en la vía judicial o arbitral correspondiente. No obstante, se descuenta de la indemnización patrimonial aquella satisfacción patrimonial deducible que el consumidor haya recibido a consecuencia del dictado de una medida correctiva reparadora en sede administrativa.

¹⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificado por el Decreto Legislativo N° 1308, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 30 de diciembre de 2016.**

Artículo 116.- Medidas correctivas complementarias

Las medidas correctivas complementarias tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro y pueden ser, entre otras, las siguientes:

- a. Que el proveedor cumpla con atender la solicitud de información requerida por el consumidor, siempre que dicho requerimiento guarde relación con el producto adquirido o servicio contratado.
- b. Declarar inexigibles las cláusulas que han sido identificadas como abusivas en el procedimiento.
- c. El decomiso y destrucción de la mercadería, envases, envolturas o etiquetas.
- d. En caso de infracciones muy graves y de reincidencia o reiterancia:
 - (i) Solicitar a la autoridad correspondiente la clausura temporal del establecimiento industrial, comercial o de servicios por un plazo máximo de seis (6) meses.
 - (ii) Solicitar a la autoridad competente la inhabilitación, temporal o permanente, del proveedor en función de los alcances de la infracción sancionada.
- e. Publicación de avisos rectificatorios o informativos en la forma que determine el Indecopi, tomando en consideración los medios que resulten idóneos para revertir los efectos que el acto objeto de sanción ha ocasionado.
- f. Cualquier otra medida correctiva que tenga el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.

El Indecopi está facultado para solicitar a la autoridad municipal y policial el apoyo respectivo para la ejecución de las medidas correctivas complementarias correspondientes.

fecha en que se realizaron dichas transacciones hasta la fecha en que se haga efectiva la devolución.

- ii) Devolver a la cuenta de ahorros G1068*****42018 de la denunciante, los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, más los intereses que se hayan generado según la tasa de rendimiento de la referida cuenta, calculados desde la fecha en que se realizaron dichas transacciones hasta la fecha en que se haga efectiva la devolución.
102. Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el denunciado deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código¹⁷.
103. En este punto, cabe indicar que el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/ COD-INDECOPI denominada "Directiva única que regula los procedimientos de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor", señala que, si se produce el incumplimiento del mandato por parte del proveedor obligado, la autoridad administrativa, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión, actuará de oficio e impondrá multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva¹⁸.
104. Cabe precisar que no constituye una facultad del Indecopi ejecutar la medida correctiva a favor del consumidor, pues el Estado ha reservado esta potestad únicamente al consumidor mediante la vía judicial. Por estas razones, el numeral 115.6 del artículo 115 del Código establece que las resoluciones finales que ordenen medidas correctivas

17

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 117.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa coercitiva no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria, tratándose de una microempresa; en todos los otros supuestos se impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

18

DIRECTIVA N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN 049-2021-PRE/INDECOPI, publicada el 30 de abril de 2021

(...)

Artículo 40.- Incumplimiento y ejecución de medidas correctivas o cautelares

40.1. Ante el incumplimiento de un mandato de medida correctiva o medida cautelar por el proveedor obligado, el órgano resolutorio que actúa como primera instancia en el procedimiento, debe actuar de oficio a fin de garantizar el cumplimiento de la decisión de la autoridad, sin perjuicio del derecho que tiene al administrado de comunicarle esa situación. En dicha comunicación, el beneficiado debe precisar el número de expediente y resolución que dispuso el mandato, además de especificar en qué consiste el incumplimiento en caso se trate de varios mandatos.

(...)

40.3. En caso el obligado no acredite el cumplimiento del mandato o se verifique el incumplimiento de la medida impuesta, el órgano resolutorio procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 del Código.

reparadoras constituyen Títulos de Ejecución conforme a lo dispuesto en el artículo 688 del Código Procesal Civil.

Graduación de la sanción

105. Al respecto, en la Resolución Final N° 0072-2022/CC1 del 12 de enero de 2022, la Comisión desarrolló los aspectos técnicos y consideraciones normativas que deben aplicarse para el análisis de la imposición de una sanción, ello en torno al cumplimiento de lo estipulado en el Decreto Supremo 032-2021-PCM, Decreto Supremo que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutores del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia (en adelante, el Decreto Supremo 032-2021-PCM)¹⁹.
106. Sin embargo, la Sala Especializada de Protección al Consumidor en Protección al Consumidor (en adelante, Sala) ha señalado en reiterados pronunciamientos²⁰ que ante infracciones que no coinciden textualmente con alguno de los supuestos recogidos en el Cuadro N° 16 del Decreto Supremo N° 032-2021-PCM correspondería la aplicación del artículo 112° del Código.
107. En esa línea, acogiendo lo señalado por el superior jerárquico, esta Comisión efectuará la graduación de la sanción conforme a lo establecido en el artículo 112° del Código²¹, el

¹⁹ Véase los fundamentos 57 al 71.

²⁰ Al respecto, la Sala ha emitido los siguientes pronunciamientos:

- (i) Resolución N° 1971-2022/SPC-INDECOPI del 26 de setiembre de 2022:

“66. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código.”

(Subrayado agregado)

- (ii) Resolución N° 2178-2022/SPC-INDECOPI del 19 de octubre de 2022:

“65. Así, a la luz de los preceptos establecidos por el TUO de la LPAG, esta Sala considera que, toda vez que no resulta posible adecuar la cuantía de la afectación del hecho materia de denuncia a los parámetros dispuestos por el Decreto Supremo, corresponde graduar la sanción a imponer al Banco, remitiéndose a los criterios establecidos en el artículo 112° del Código.”

(Subrayado agregado)

- (iii) Resolución N° 2285-2022/SPC-INDECOPI del 2 de noviembre de 2022:

“40. Al respecto, cabe precisar que el cuadro 16 del Decreto Supremo establece los niveles de afectación que son determinados de acuerdo con el tipo de infracción asociada a cada caso en particular; en ese sentido, si la Comisión no encontró ningún supuesto para graduar la sanción de la conducta infractora, correspondía utilizar los criterios establecidos en el artículo 112° del Código; y no aplicar de manera excepcional los criterios que son exclusivos de los OPS.”

(Subrayado agregado)

²¹ LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 2 de setiembre de 2010 y modificada por el Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016

Artículo 112° Criterios de graduación de las sanciones administrativas.

Al graduar la sanción, el Indecopi puede tener en consideración los siguientes criterios:

cual señala que para determinar la sanción a imponer, la autoridad administrativa podrá tomar en consideración diversos criterios tales como: (i) el beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción, (ii) la probabilidad de detección de la infracción, (iii) el daño resultante de la infracción, (iv) los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado, (v) la naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores y (vi) otros criterios que, dependiendo del caso particular, se considere adecuado adoptar.

108. Al respecto, en la Resolución Final N° 1283-2010/CPC de fecha 31 de mayo de 2010 la Comisión estableció la metodología a emplear a efectos de determinar la sanción final a imponer²².

1. El beneficio ilícito esperado u obtenido por la realización de la infracción.
2. La probabilidad de detección de la infracción.
3. El daño resultante de la infracción.
4. Los efectos que la conducta infractora pueda haber generado en el mercado.
5. La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores.
6. Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión. (...) (i) La naturaleza del perjuicio causado o grado de afectación a la vida, salud, integridad o patrimonio de los consumidores; (ii) Otros criterios que, dependiendo del caso particular, considere adecuado adoptar la Comisión.

22

Al respecto, la citada resolución señaló lo siguiente:

“El beneficio ilícito es el beneficio real o potencial producto de la infracción administrativa. Es lo que percibe, percibiría o pensaba percibir el administrado cometiendo la infracción menos lo que percibiría si no la hubiera cometido. Así, por ejemplo, si un proveedor hubiera percibido 100 unidades respetando la ley, pero percibe (o percibiría o cree que va a percibir) 150 unidades al cometer la infracción, el beneficio ilícito es de 50 unidades. El beneficio ilícito también es lo que el infractor ahorra, ahorraría o pensaba ahorrar, al cometer la infracción. El beneficio ilícito, resulta pertinente precisarlo, no es utilidad ni ganancia en sentido contable o financiero.

La probabilidad de detección, por su parte, es la posibilidad, medida en términos porcentuales, de que la comisión de una infracción sea detectada por la autoridad administrativa. Si una infracción es muy difícil de detectar, le corresponderá un porcentaje bajo de probabilidad, como sería 10%, lo que significa que de cada 10 infracciones, una sería detectada por la autoridad; mientras que si es de mediana o fácil detección le corresponderá un porcentaje mayor, como por ejemplo, 50% (si de cada 2 infracciones, una sería detectada por la autoridad), 75% (si de cada 4 infracciones, 3 serían detectadas) o 100% (todas las infracciones serían detectadas).

En tanto la propia norma establece que la sanción debe ser disuasoria, el criterio del beneficio ilícito es especialmente importante, pues permite analizar cuál fue el beneficio esperado por el infractor que le llevó a cometer la conducta sancionada pese a su prohibición. Este criterio está estrechamente vinculado a la expectativa de detección, que influirá decisivamente al hacer el análisis costo/beneficio al momento de cometer la infracción. Adicionalmente, se trata de factores todos ellos susceptibles de cierta objetivación, lo que permite una mayor claridad en la motivación de la sanción, facilitando su comprensión y posterior control, tanto en sede administrativa como en sede judicial.

Sin embargo, no debe olvidarse que en materia sancionadora no se castiga únicamente por el beneficio ilícito del infractor, sino también por el daño potencial o causado como consecuencia de la infracción. Por tanto, los criterios indicados en el párrafo anterior no son los únicos que deben tomarse en cuenta para establecer una sanción, que puede verse agravada o atenuada en aplicación del resto de criterios establecidos en la normativa vigente; esto es, los efectos sobre el mercado, la naturaleza del bien jurídico lesionado, la conducta del infractor y la reincidencia o incumplimiento reiterado, entre otros. Además, debe resaltarse que en caso el beneficio ilícito sea difícil de cuantificar o no exista, la Comisión podrá considerar los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor con la finalidad de determinar la sanción que considere pertinente a cada caso concreto, aplicando además los agravantes y atenuantes que correspondan.

En consecuencia, la metodología empleada por esta Comisión parte de la determinación, siempre que sea posible, del beneficio ilícito esperado por el infractor, determinándose además la probabilidad de detección. A partir de estos criterios se determina lo que denominamos «multa base», lo que permite tener una base para la sanción, para cuya determinación final deberán aplicarse, cuando sea pertinente, los demás criterios establecidos en el artículo 41°-A de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, así como los que, supletoriamente, se encuentran establecidos en el numeral 3 del artículo 230° de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por su parte, en aquellos supuestos en donde sea imposible o

a) **Sobre las medidas de seguridad adoptadas para la realización de 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902**

Beneficio ilícito

109. En el presente caso, la entidad bancaria no acreditó la debida realización de 4 operaciones no reconocidas, efectuadas con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902, de titularidad de la denunciante, en cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la normativa de la materia.
110. En consecuencia, el beneficio ilícito estaría constituido por el ahorro obtenido como consecuencia de no haber adoptado y aplicado las medidas de seguridad correspondientes para evitar que se efectúen las operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902.
111. Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión no solo no cuenta con información suficiente que permita calcular dicho beneficio ilícito, sino que reconoce que resultaría complicado establecer un parámetro objetivo que permita efectuar una presunción; por lo que se procedería a graduar la infracción en función de los demás criterios previstos en el artículo 112° del Código, tal como lo ha validado la Sala en la Resolución N° 1535-2009/SC2-Indecopi (Expediente N° 014-2008/CPC-INDECOPI-ICA)²³.
112. Por tal razón, como se ha explicado líneas arriba, en el presente caso la graduación de la sanción se estimaría a partir de los otros criterios previstos en el artículo 112° del Código.

muy difícil establecer el beneficio ilícito, los demás criterios serán igualmente aplicables, para así determinar la sanción a imponer”.

²³ En efecto, en dicha Resolución, la segunda instancia señaló lo siguiente:

“(…) Asimismo, el Banco subraya en su apelación que la Comisión, al momento de evaluar el beneficio ilícito y señalar que el denunciado se habría ahorrado lo que hubiera podido invertir en un equipo que atienda consultas como las del señor Uribe, estaría presumiendo como premeditada y calculada la posible omisión al deber de información. Para esta Sala, tal alegato del denunciante debe ser desestimado pues la intencionalidad de la conducta es otro criterio de graduación de la sanción (recogido también en el citado artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor) que no ha sido tomado en cuenta en el presente procedimiento, siendo que, como ya se señaló, al momento de evaluar el beneficio ilícito se consideró que la falta de respuesta de la solicitud del señor Uribe revelaba que el Banco no contaba, en general, con un sistema y equipo destinado a absolver oportunamente requerimientos como los del denunciante.

(…) Sobre esto último, esta Sala debe precisar que en la graduación de la sanción la Comisión sobre la base de lo actuado y de la infracción detectada puede presumir probables conductas del infractor, por ejemplo, el haberse beneficiado ilícitamente de la infracción. Lo anterior de ningún modo viola el principio de presunción de licitud (...) pues éste rige en un primer momento del procedimiento sancionador, esto es, cuando se determina si el administrado incurrió o no en una conducta sancionable, siendo que en la graduación de la sanción nos encontramos en un segundo momento, posterior a la detección de la infracción.

(…) A mayor abundamiento, esta potestad de la autoridad administrativa se condice con el debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa del infractor (...), pues en vez de sancionarlo en virtud de criterios meramente subjetivos, se está sustentando su sanción con criterios objetivos, esto es, elementos que pueden ser cuestionados. Así, en el presente caso el Banco pudo argumentar, por ejemplo, que sí contaba con un sistema de atención de consultas como la realizada por el señor Uribe, o que, pese a no contar con él, esto no le reportaba el beneficio cuantificado por la Comisión. Sin embargo, el Banco no lo hizo, pese a que la carga probatoria recaía en él, dados sus conocimientos especializados y la información que maneja sobre el funcionamiento de su propia institución”.

Daño al consumidor

113. En ese sentido, para esta Comisión, el factor determinante para graduar la multa en el presente caso sería el daño resultante luego de verificarse la infracción, el cual debe asociarse necesariamente a la afectación a los intereses económicos del consumidor.
114. Resulta relevante señalar que, en el caso analizado, como consecuencia de que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad, se realizaron 4 operaciones que afectó el patrimonio de la denunciante por el importe total de S/ 9 200,00, cuyo monto se cargó a la cuenta CTS G1068*****01902, siendo que el referido importe resulta equivalente a 1,67 UIT²⁴.

Efectos generados en el mercado

115. Por su parte, debe tenerse en consideración el efecto negativo causado en el mercado de servicios financieros, consistente en la desconfianza generada entre los consumidores o usuarios de dichos servicios, los cuales podrían considerar que se encuentran expuestos a que las entidades financieras carguen indebidamente operaciones sin cumplir con los mecanismos de seguridad implementados por la norma sectorial para ello, trayendo como consecuencia que asuman operaciones que no les corresponden, además, de generar un desincentivo a contratar dichos productos con las entidades financieras.
116. Teniendo en consideración el daño generado al consumidor aunado a los efectos negativos generados en el mercado a causa de la comisión de la infracción, el importe de la sanción ascendería a 1,67 UIT.

Multa base

117. Por lo expuesto, y considerando que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder punitivo del Estado; y, adicionalmente, en aplicación del Principio de Razonabilidad que establece el numeral 3° del artículo 248° del TUO de la LPAG²⁵, esta Comisión dispone sancionar al Banco con una multa de 1,67 UIT, respecto del presente extremo.

²⁴ Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 9 200,00 equivale a 1,67 UIT ($S/ 9 200,00 / 5 500,00 = 1,67$).

²⁵ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
d) El perjuicio económico causado;

b) Sobre las medidas de seguridad adoptadas para la realización de las 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros G1068***42018 de la denunciante**

Beneficio ilícito

118. En el presente caso, la entidad bancaria no acreditó la debida realización de 4 operaciones no reconocidas, efectuadas con cargo a la cuenta de ahorros G1068*****42018, de titularidad de la denunciante, en cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la normativa de la materia.
119. En consecuencia, el beneficio ilícito estaría constituido por el ahorro obtenido como consecuencia de no haber adoptado y aplicado las medidas de seguridad de las operaciones para evitar que se efectúen las operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros G1068*****42018.
120. Sin perjuicio de lo anterior, esta Comisión no solo no cuenta con información suficiente que permita calcular dicho beneficio ilícito, sino que reconoce que resultaría complicado establecer un parámetro objetivo que permita efectuar una presunción; por lo que se procedería a graduar la infracción en función de los demás criterios previstos en el artículo 112° del Código, tal como lo ha validado la Sala en la Resolución N° 1535-2009/SC2-Indecopi (Expediente N° 014-2008/CPC-INDECOPI-ICA)²⁶.
121. Por tal razón, como se ha explicado líneas arriba, en el presente caso la graduación de la sanción se estimaría a partir de los otros criterios previstos en el artículo 112° del Código.

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

(...)

26

En efecto, en dicha Resolución, la segunda instancia señaló lo siguiente:

"(...) Asimismo, el Banco subraya en su apelación que la Comisión, al momento de evaluar el beneficio ilícito y señalar que el denunciado se habría ahorrado lo que hubiera podido invertir en un equipo que atienda consultas como las del señor Uribe, estaría presumiendo como premeditada y calculada la posible omisión al deber de información. Para esta Sala, tal alegato del denunciante debe ser desestimado pues la intencionalidad de la conducta es otro criterio de graduación de la sanción (recogido también en el citado artículo 41°-A de la Ley de Protección al Consumidor) que no ha sido tomado en cuenta en el presente procedimiento, siendo que, como ya se señaló, al momento de evaluar el beneficio ilícito se consideró que la falta de respuesta de la solicitud del señor Uribe revelaba que el Banco no contaba, en general, con un sistema y equipo destinado a absolver oportunamente requerimientos como los del denunciante.

(...) Sobre esto último, esta Sala debe precisar que en la graduación de la sanción la Comisión sobre la base de lo actuado y de la infracción detectada puede presumir probables conductas del infractor, por ejemplo, el haberse beneficiado ilícitamente de la infracción. Lo anterior de ningún modo viola el principio de presunción de licitud (...) pues éste rige en un primer momento del procedimiento sancionador, esto es, cuando se determina si el administrado incurrió o no en una conducta sancionable, siendo que en la graduación de la sanción nos encontramos en un segundo momento, posterior a la detección de la infracción.

(...) A mayor abundamiento, esta potestad de la autoridad administrativa se condice con el debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa del infractor (...), pues en vez de sancionarlo en virtud de criterios meramente subjetivos, se está sustentando su sanción con criterios objetivos, esto es, elementos que pueden ser cuestionados. Así, en el presente caso el Banco pudo argumentar, por ejemplo, que sí contaba con un sistema de atención de consultas como la realizada por el señor Uribe, o que, pese a no contar con él, esto no le reportaba el beneficio cuantificado por la Comisión. Sin embargo, el Banco no lo hizo, pese a que la carga probatoria recaía en él, dados sus conocimientos especializados y la información que maneja sobre el funcionamiento de su propia institución".

Daño al consumidor

122. En ese sentido, para esta Comisión, el factor determinante para graduar la multa en el presente caso sería el daño resultante luego de verificarse la infracción, el cual debe asociarse necesariamente a la afectación a los intereses económicos del consumidor.
123. Resulta relevante señalar que, en el caso analizado, como consecuencia de que la entidad bancaria no adoptó las medidas de seguridad, se realizaron 4 operaciones que afectaron el patrimonio de la denunciante por el importe total de S/ 9 200,00, cuyo monto se cargó a la cuenta de ahorros G1068*****42018 y que no pudieron ser dispuestos por esta, siendo que el referido importe resulta equivalente a 1,67 UIT²⁷.

Efectos generados en el mercado

124. Por su parte, debe tenerse en consideración el efecto negativo causado en el mercado de servicios financieros, consistente en la desconfianza generada entre los consumidores o usuarios de dichos servicios, los cuales podrían considerar que se encuentran expuestos a que las entidades financieras carguen indebidamente operaciones sin cumplir con los mecanismos de seguridad implementados por la norma sectorial para ello, trayendo como consecuencia que asuman operaciones que no les corresponden, además, de generar un desincentivo a contratar dichos productos con las entidades financieras.
125. Teniendo en consideración el daño generado al consumidor aunado a los efectos negativos generados en el mercado a causa de la comisión de la infracción, el importe de la sanción ascendería a 1,67 UIT.

Multa base

126. Por lo expuesto, y considerando que la potestad sancionadora otorgada a la autoridad administrativa debe ser ejercida dentro de los parámetros fijados por el ordenamiento y conforme a los principios que inspiran el ejercicio del poder punitivo del Estado; y, adicionalmente, en aplicación del Principio de Razonabilidad que establece el numeral 3° del artículo 248° del TUO de la LPAG²⁸, esta Comisión dispone sancionar al Banco con una multa de 1,67 UIT, respecto del presente extremo.

²⁷ Teniendo en consideración que la UIT vigente al año 2026 asciende al monto de S/ 5 500,00; el importe de S/ 3 290,00 equivale a 0,61 UIT ($S/ 3 290,00 / 5 500,00 = 0,59$).

²⁸ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 248°.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (...)

3. Razonabilidad. - Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación:

a) El beneficio ilícito resultante por la comisión de la infracción;
b) La probabilidad de detección de la infracción;
c) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido;
d) El perjuicio económico causado;

Sobre las costas y los costos del procedimiento

127. El artículo 7° de la Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi²⁹, aprobada por Decreto Legislativo N° 807, dispone que es potestad de la Comisión ordenar el pago de los costos y costas en que hubiera incurrido la denunciante o el Indecopi.

(i) De las costas del procedimiento

128. En el presente caso, en tanto se ha determinado la responsabilidad administrativa del Banco, la Comisión considera que debe ordenársele el pago de las costas del procedimiento en favor de la parte denunciante.

129. En consecuencia, el Banco deberá cumplir con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a la suma de S/ 36,00, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir del día siguiente de notificada la presente resolución³⁰.

130. Asimismo, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo mencionado en el párrafo anterior, el Banco deberá presentar ante la Comisión los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponerle una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118 del Código³¹.

131. Es pertinente informar que, si el denunciante comunica a la Comisión el incumplimiento del mandato ordenado y el Banco no presenta ante este órgano colegiado los medios probatorios que acrediten que cumplieron con el referido mandato, la autoridad

e) La reincidencia, por la comisión de la misma infracción dentro del plazo de un (1) año desde que quedó firme la resolución que sancionó la primera infracción.

f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y

g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor.

(...)

²⁹ **LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI**

Artículo 7°.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina competente, además de imponer la sanción que corresponda, podrá ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi. En caso de incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.

³⁰ Tasa correspondiente al derecho de presentación de la denuncia.

³¹ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010, modificada por el DECRETO LEGISLATIVO 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016**

Artículo 118.- Multas coercitivas por incumplimiento del pago de costas y costos

Si el obligado a cumplir la orden de pago de costas y costos no lo hace, se le impone una multa no menor de una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

En caso de persistir el incumplimiento de lo ordenado, el órgano resolutorio puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de cincuenta (50) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencidos los cuales se ordena su cobranza coactiva.

No cabe la impugnación de las multas coercitivas previstas en el presente artículo.

(Subrayado agregado)

administrativa evaluará la imposición de la multa coercitiva por incumplimiento de pago de costas liquidadas³².

(ii) De los costos del procedimiento

132. La orden para que el infractor asuma el pago de los costos del procedimiento constituye una facultad de la autoridad administrativa, y no así en una obligación, ello considerando los fines económicos y sociales para los cuales el ordenamiento reconoció el derecho a solicitar el reembolso de costos del procedimiento.
133. Así, la autoridad administrativa en ejercicio de dicha facultad puede determinar si corresponde o no el otorgamiento de los costos del procedimiento, en atención a las particularidades de cada caso en concreto, pudiendo estas estar referida, por ejemplo, a la necesidad de recurrir a la autoridad para la satisfacción de una pretensión relativa a la restitución de un derecho vulnerado.
134. En ese sentido, el ejercicio de la facultad para ordenar el reembolso o la condena al pago de los costos debe guardar congruencia con el análisis de costo y beneficio que tanto el denunciado como el denunciante deben efectuar antes de acudir a la Administración Pública mediante el inicio de un procedimiento administrativo. Ello, para otorgar al sistema de protección al consumidor una mayor celeridad y agilidad, que beneficie a los consumidores que requieren una protección efectiva frente a los proveedores obstructivos³³, a través del otorgamiento de medidas reparadoras, complementarias o para que se conmine a los denunciados al cumplimiento de los mandatos de la administración.
135. En el presente caso, han quedado acreditada las siguientes infracciones cometidas por el Banco:
- No acreditó la validez de cuatro operaciones no reconocidas por los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902 de la señora Risco.

³² **DIRECTIVA N° 001-2021-COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, aprobada por RESOLUCIÓN N° 049-2021-PRE, publicada el 30 de abril de 2021**

Artículo 41.- Incumplimiento del pago de costas y costos

- 41.1 En caso de incumplimiento del mandato de pago de costas y/o costos liquidados, el beneficiario de dicho mandato deberá comunicar este hecho a la autoridad administrativa.
- 41.2 El órgano resolutorio de procedimientos sumará una vez recibida la comunicación de incumplimiento por parte del beneficiario por el mandato de pago de costas y costos, atendiendo a las circunstancias del caso, podrá otorgar al administrado obligado por el mandato un plazo adicional de dos días (2) hábiles para cumplir con el apercibimiento de comunicar el cumplimiento del mandato impuesto.
- 41.3 En caso el obligado no acredite el cumplimiento del pago de las costas y costos o se verifique el incumplimiento del mismo, se procede con la imposición de la multa coercitiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 118 del Código.
- 41.4 En el caso en el que el obligado apercibido acredite el cumplimiento oportuno del mandato ordenado, el órgano resolutorio deberá comunicar de tal hecho al beneficiario, quien, de considerar que persiste el incumplimiento, podrá solicitar el inicio de un procedimiento administrativo sancionador por incumplimiento de pago de costas y costos previsto en el artículo 106 del Código, debiendo cumplir con realizar el pago del derecho de tramitación, conforme a lo establecido en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI.

³³ Al respecto, debe precisarse que el Decreto Legislativo N° 1308, dispone que el allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

- No acreditó la validez de cuatro operaciones no reconocidas por los importes de 4 operaciones no reconocidas por los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, con cargo a cuenta de ahorros G1068*****42018 de la señora Risco.

136. Sin perjuicio de ello y, de considerarlo pertinente, una vez que se ponga fin a la instancia administrativa, la parte denunciante podrá solicitar el reembolso de los montos adicionales en que hubiese incurrido para la tramitación del presente procedimiento con relación a tal extremo, para lo cual deberá presentar una solicitud de liquidación de las costas y los costos ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 1.

Sobre la inscripción del Banco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi

137. El artículo 119° del Código precisa que el Indecopi lleva un registro de las infracciones que se comprueben y de las sanciones que se impongan en los procedimientos por infracción a la normativa de protección al consumidor, con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones del mercado³⁴.
138. La referida norma establece que los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados en el referido registro por el lapso de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha de la resolución.
139. En la medida que a través del presente pronunciamiento se ha verificado la comisión de infracciones al Código por parte de la parte denunciada, así como se le ha impuesto sanciones por ello, corresponde ordenar su inscripción en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución emitida por este órgano colegiado sea declarada firme en sede administrativa.

RESUELVE

PRIMERO: declarar fundada la denuncia interpuesta la señora Raquel Giovana Risco Aguilar contra Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. – Caja Cusco por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditada la validez de 4 operaciones no reconocidas por los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902 de titularidad de la denunciante.

SEGUNDO: declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Raquel Giovana Risco Aguilar contra Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. – Caja Cusco por infracción a los artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no ha quedado acreditado la validez de 4 operaciones no reconocidas por

³⁴

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, publicada el 2 de setiembre de 2010 y modificada por Decreto Legislativo 1308, publicado el 30 de diciembre de 2016.

Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones

El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución. La información del registro es de acceso público y gratuito.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1899-2025/CC1

los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, con cargo a la cuenta de ahorros G1068*****42018 de titularidad de la denunciante.

TERCERO: declarar infundada la denuncia interpuesta por la señora Raquel Giovana Risco Aguilar contra Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. – Caja Cusco por presunta infracción al literal b) del numeral 1 del artículo 1°, y al artículo 2° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que no quedó acreditado que la Caja haya negado injustificadamente brindar información a la denunciante, sobre las operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902 y la cuenta de ahorros G1068*****42018, el día 24 de mayo de 2025.

CUARTO: ordenar a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. – Caja Cusco, en calidad de medidas correctivas que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con lo siguiente:

- (i) Devolver a la cuenta CTS G1068*****01902 de la denunciante, los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, más los intereses que se hayan generado según la tasa de rendimiento de la referida cuenta, calculados desde la fecha en que se realizaron dichas transacciones hasta la fecha en que se haga efectiva la devolución.
- (ii) Devolver a la cuenta de ahorros G1068*****42018 de la denunciante, los importes de S/ 3 000,00, S/ 1 000,00, S/ 200,00 y S/ 5, 000,00, más los intereses que se hayan generado según la tasa de rendimiento de la referida cuenta, calculados desde la fecha en que se realizaron dichas transacciones hasta la fecha en que se haga efectiva la devolución.

Para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, el denunciado deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, así como en el numeral 40.3 de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI denominada “Directiva que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor”.

QUINTO: Sancionar a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. – Caja Cusco, de conformidad con lo siguiente:

Cuadro N° 1: Detalle de sanciones

IMPUTACIÓN	ARTÍCULO	SANCIÓN
No adoptar las medidas de seguridad al permitir que, el 23 y 24 de mayo de 2025, se realicen 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta CTS G1068*****01902 de la denunciante, pese a que no dio su autorización, no fueron alertadas y escapan de su patrón de consumo.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	1.67 UIT

No adoptar las medidas de seguridad al permitir que, el 23 y 24 de mayo de 2025, se realicen 4 operaciones no reconocidas con cargo a la cuenta de ahorros G1068*****42018 de la denunciante, pese a que no dio su autorización, no fueron alertadas y escapan de su patrón de consumo.	Artículos 18° y 19° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.	1.67 UIT
---	--	----------

Dichas sanciones serán rebajadas en 25% si el denunciado consiente la presente resolución y procede a cancelar las mismas en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles, contado a partir de la notificación de la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 113° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEXTO: requerir a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. – Caja Cusco, el cumplimiento espontáneo de las multas impuestas en la presente resolución, bajo apercibimiento de iniciar el medio coercitivo específicamente aplicable, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 203 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, precisándose que los actuados serán remitidos a la Unidad de Ejecución Coactiva para los fines de ley en caso de incumplimiento.

SÉPTIMO: ordenar a Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. – Caja Cusco, que, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de la notificación de la presente resolución, cumpla con pagar a la parte denunciante las costas del procedimiento que, a la fecha, ascienden a S/ 36,00; para lo cual, en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles contado a partir del vencimiento del plazo otorgado inicialmente, la denunciada deberá presentar ante la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 los medios probatorios que acrediten el cumplimiento del mandato ordenado, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 118° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

OCTAVO: disponer la inscripción de Caja Municipal de Ahorro y Crédito Cusco S.A. – Caja Cusco en el Registro de Infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° de la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

NOVENO: informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 38° del Decreto Legislativo N° 807, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por la Comisión de Protección al Consumidor N° 1 es el de apelación³⁵, el cual debe ser presentado ante dicho órgano colegiado en un plazo no mayor

³⁵

LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Publicado el 2 de setiembre del 2010 en el Diario Oficial El Peruano, vigente a partir del 2 de octubre de 2010 y modificado por Decreto Legislativo N° 1308.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modificación del artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807

Modifícase el artículo 38° del Decreto Legislativo núm. 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, con el siguiente texto:

“Artículo 38°.- El único recurso impugnativo que puede interponerse durante la tramitación del procedimiento es el de apelación, que procede únicamente contra la resolución que pone fin a la instancia, contra la resolución que impone



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 1
SEDE CENTRAL

EXPEDIENTE N° 1899-2025/CC1

de quince (15) días hábiles contado a partir del día siguiente de su notificación³⁶, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; caso contrario, la resolución quedará consentida³⁷.

Con la intervención de los señores Comisionados: Mónica Tatiana Siverio Puycan, María de Fátima Ponce Regalado, Ernesto Alonso Calderón Burneo y Aldrin Capcha Coronado.



Firmado digitalmente por SIVERIO
PUYCAN Monica Tatiana FAU
20133840533 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17.03.2026 21:25:45 -05:00

MÓNICA TATIANA SIVERIO PUYCAN
Presidenta

multas y contra la resolución que dicta una medida cautelar (...)."

³⁶ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 218.- Recursos administrativos

218.1 Los recursos administrativos son:

(...)

b) Recurso de apelación

(...)

218.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios (...).

³⁷ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, APROBADO POR DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS y publicado el 25 de enero de 2019**

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.